

AI 短剧版权治理白皮书

事实连接 → 权利配置 → 合法流通

2026 年 9 月 19 日

主编

张冰雪（上海理工大学）

副主编

朱飞达（新加坡管理大学）

徐义剑（上海耘擎文化有限公司）

程宏（上海立信会计金融学院）

编委

楼厦（上海理工大学）、孙慧卿（上海德禾翰通律师事务所）、叶扬
（北京数美时代科技有限公司）、曹张宁、陈一钦（上海立信会计金
融学院）、赵清权、楼浩栋（上海耘擎文化有限公司）

目录

核心结论	5
前言	6
全书适用边界	6
贯穿案例与分析方法	6
第一章 为什么问题变了：AI 如何重构短剧生产与证据	8
1.1 微短剧的大规模使用为何增加治理紧迫性？	8
1.2 制作更快，为何不等于权利核验更容易？	8
1.3 生产链发生了三项结构变化	8
1.4 内容关系为什么从同文件扩展到再生成？	9
1.5 出海为何放大同一项目的核验压力？	9
1.6 治理缺位首先增加哪些成本？	9
第二章 问题到底是什么：风险位置、法律判断与必要事实	11
2.1 用两条轴线定位风险，而不是不断增加新分类	11
2.2 法律需要完成四类判断	11
2.3 甲公司的各个生产节点分别需要判断什么？	14
2.4 跨境发行会改变哪些项目条件？	14
2.5 法律判断所需的最低事实清单	14
2.6 不同主体的困难，本质上是事实链在不同位置断裂	15
第三章 现有方法能解决到哪里	17
3.1 评价现有方法的统一尺度	17
3.2 识别能力	17
3.3 留证能力	18
3.4 权利清理能力	18
3.5 平台治理能力	18
3.6 本章结论 从分散工具到治理基础设施	19
第四章 如何建立可信连接：事实基础设施	20
4.1 分散记录怎样对应同一个项目和版本？	20
4.2 五层信任分别由谁提供？	20
4.3 甲公司的记录怎样在制作、核验和平台之间流转？	21
4.4 谁可以看哪些材料，记录应保存多久？	21
4.5 错误声明、授权变化和申诉怎样纠正？	21

第五章 如何配置权利与许可：说明书与权利可组合	23
5.1 为什么列出用了什么，还不足以支持授权？	23
5.2 权利与许可说明书需要表达哪些核心条件？	23
5.3 甲公司的五类条件怎样共同覆盖拟议使用？	23
5.4 权利信息怎样进入发行和版本更新？	24
5.5 许可、实际使用与收益怎样核对？	25
第六章 如何形成内生激励：产业协同与成本分担	26
6.1 短期收益：记录能否减少重复工作？	26
6.2 长期收益：权利清晰怎样可能扩大合法流通？	26
6.3 各主体投入什么，收益由谁提供？	27
6.4 什么情况下激励循环不会成立？	28
6.5 怎样降低参与门槛并形成持续协作？	28
第七章 如何分阶段实施：最小可行试点与评估路线	29
7.1 最小试点应选什么项目，先验证什么？	29
7.2 第一阶段怎样交付最低可行治理？	29
7.3 第二阶段怎样检验跨主体协同？	30
7.4 第三阶段怎样开展交易验证？	30
7.5 怎样判断试点有效，并在失败时纠正或退出？	30
参考文献与资料	31

核心结论

问题诊断：事实链断裂

AI 短剧具有高频生成、快速改版和多要素组合的特点。版权治理的新难点不只是侵权形态变复杂，而是法律判断所需的原著许可、肖像与声音使用许可、素材来源、人工贡献和发行版本等事实，分散在多个主体、工具和版本中。成片能够很快形成，相关依据却未必及时形成、连接和核验。

治理路径：事实连接 → 权利配置 → 合法流通

事实链断裂是本书识别的核心问题；事实连接与权利配置构成治理路径；权利可组合作为面向具体版本、市场和用途的检验原则，用于检查相关权利与许可条件能否同时成立；治理最终希望降低合法授权、组合和流通成本。本书所称“权利配置”，不是由技术创设、转移或重新分配权利，而是将既有权利、许可条件与具体版本、市场和用途进行结构化组织和对应。

价值目标：以治理的内生价值支持持续参与

AI 降低生成和改版的技术成本后，版权治理的价值不应只体现为减少侵权，还应体现为降低合法授权、组合和跨境流通成本。短期检验重复提交、补料和核验能否减少，长期观察合法交易和参与收益能否增加。实际效果仍须验证；自动确权和自动判侵权不是本书目标，专业判断、主体授权与纠错程序仍不可缺少。

前言

生成式人工智能进入短剧生产后，版权治理面对的变化并不只是作品由谁创作。一个项目可能依次调用文本、图像、视频和语音工具，使用小说、照片、声音与音乐，经过多轮生成、人工筛选、镜头编排和多语种改制，再进入不同平台。最终成片只是生产链的结果，创作贡献、素材许可和实际使用的依据却分散在多个参与者手中。

本白皮书沿“事实连接 → 权利配置 → 合法流通”展开：通过事实基础设施连接和核验分散记录，通过权利与许可说明书组织既有权利及许可条件，并以权利可组合检查具体版本的使用条件能否同时满足。前者准备判断依据，后两者支持许可核对与组合检验，共同服务于合法创作、改版和流通。

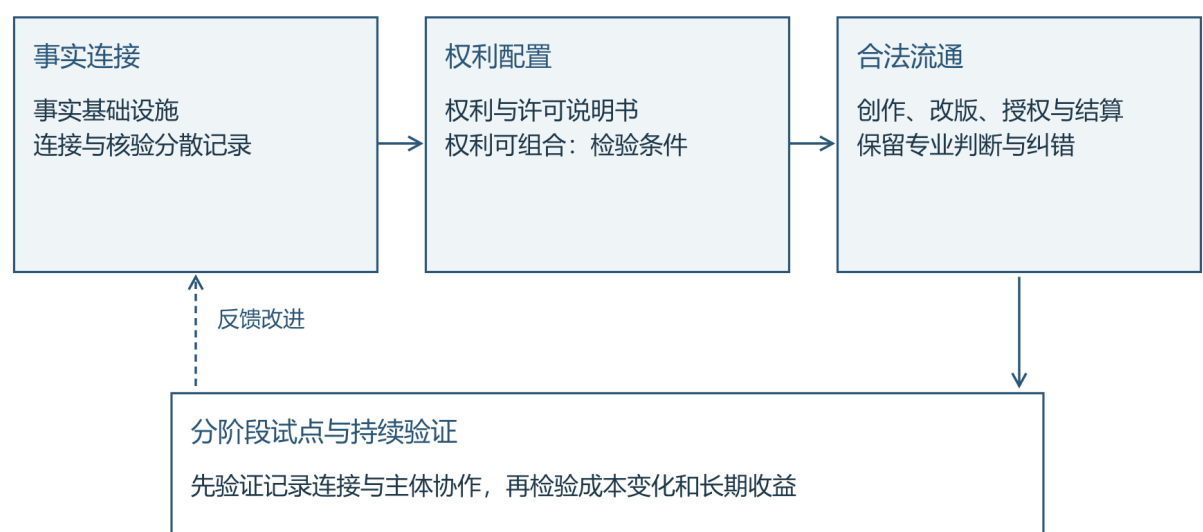


图 0-1 全书主线：从事实连接到合法流通

本书所称“AI 短剧”，指生成式人工智能直接参与剧本、画面、视频、声音、角色或场景生成，且相关输出进入最终视听表达的微短剧。资料整理、字幕辅助与主要镜头和声音生成的介入程度不同，记录要求应与实际创作环节相匹配。

全书适用边界

本书区分有来源支持的事实、本书提出的治理主张和待验证的机制假设。技术记录的可信性，不保证现实来源完整或使用合法；技术相似需要进入受保护表达的法律比较；登记、存证、凭证和平台审核各有作用，不能单独完成终局确权；平台处置属于程序性决定。本书据此保留专业判断与程序纠错，后文仅在具体场景需要时补充边界。

贯穿案例与分析方法

甲公司案例是用于分析的教学性综合场景，不对应某一真实案件。其固定背景如下。

甲公司取得一部网络小说的短剧改编权，但许可地域仅为中国大陆。制作团队用文本模型改写剧本，以演员乙的照片和声音样本建立角色，调用第三方角色模型和视频生成工具形成镜头，再加入素材平台的音乐，由人工完成筛选、镜头编排和剪辑。作品先在国内平台发布，随后由发行方制作英语和东南亚版本。上线后，原作者认为部分新增剧情超出改编范围；演员乙主张声音授权不包括海外版本；另一部短剧的权利人认为其中三个关键桥段高度相似。

小说许可的大陆地域限制是既定条件，三项投诉是待审查的主张。声音、音乐和角色模型的完整许可条件尚未给定；案例也没有设定甲公司训练基础模型。后文的补充许可、素材替换和试点安排均为条件性演示。各章沿同一项目分别解释生产变化、法律任务、工具分工、记录连接、许可组合、参与收益与试点验证，不反复重述背景。

第一章 为什么问题变了：AI 如何重构短剧生产与证据

本章解释治理时点为什么需要前移。用户规模说明问题的重要性，生产链变化则解释仅在成片发布后开展识别为什么不够。

1.1 微短剧的大规模使用为何增加治理紧迫性？

微短剧已经形成广泛的使用基础。中国互联网络信息中心第 55 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至 2024 年 12 月，微短剧用户规模为 6.62 亿人，网民使用率为 59.7%。这一历史统计反映微短剧总体，而非 AI 短剧用户数量[1]。

当大量内容通过平台、小程序和独立应用触达受众，制作与传播中的一次材料遗漏就可能影响多个版本和渠道。AI 进一步降低内容尝试与改版的门槛，版权治理因而需要覆盖更频繁的素材选择和使用关系核对。

1.2 制作更快，为何不等于权利核验更容易？

耘擎文化（上海耘擎文化有限公司）提供的张江青创营基地经验材料描述，一些几十集 AI 短剧项目可以在两至四周完成。这是企业接触项目的经验，并非统一行业周期。制作速度的变化首先说明，生成、筛选与改版的次数可以在较短周期内增加，随之产生的素材使用与许可核对不能被省略。

周期缩短不只是同一工作做得更快。制作人员可以为一个镜头尝试多组参考图、提示和输出，再由人工筛选；海外改制还会更换声音、字幕或宣传片段。最终成片背后，存在更多候选素材与版本。需要核对的也随之增加：哪些素材被输入，哪些结果进入定稿，原许可是否覆盖新用途，谁负责确认。

工具的生成速度与授权方回复、条款解释和人工核验的速度并不相同。若这些工作留到上线前集中处理，节省的制作时间可能被补料与返工消耗。因此，本章关注的不是一个统一降本比例，而是生产节奏与事实管理之间的失衡。

1.3 生产链发生了三项结构变化

传统影视也涉及协作和版本修改。生成式工具进一步增加了内容生成、替换和重组的频率，使作品形成过程、参与者分工和证据保存方式发生变化。具体体现在三个方面：对象与版本增多、事实由多方掌握、记录分散在不同系统。

1.3.1 作品形成从“一个成片”变为“对象与版本链”

原著、改写剧本、照片、声音样本、生成候选、人工修改和发行版本分别承载不同事实。甲公司的小说合同仍是原来的合同，待核对的对象却已从改写剧本扩展到国内定稿和海外改制。三个桥段争议也必须落到具体镜头与版本，单独保存最后一条视频无法说明其形成过程。

1.3.2 创作与控制从“单一制作方”变为“多主体协作”

演员掌握样本及同意条件，制作团队掌握选择与修改，工具方掌握其服务中的调用，发行方掌握海外改制，平台掌握上传和处置。甲公司即使组织整个项目，也未必持有其他参与者的全部材料。事实的完整性因而依赖协作，而非一方出具笼统保证。

1.3.3 证据从“集中保存”变为“跨系统分散”

合同、工程文件、工具记录 and 平台链接分别保存在不同系统，保存期限与访问条件也不同。其价值取决于能否对应同一素材、时间和版本。生成时未保存的参考输入，事后可能难以重建；发行方改过的音轨，若未留下变更依据，就难以解释演员乙质疑的是哪一次使用。治理前移的原因由此明确：事实一旦错过形成时点，争议处理成本就会增加。

耘擎文化还提供过一项具体业务经历：2026年6月，张江青创营承接浦东新区张江镇某村视频定制服务，双方约定了交付内容，却未明确AI生成画面的权利归属。制作方在客户尚未付款时交付了视频，此后希望将视频用于商业宣传，但未获得客户明确答复。这项企业经历反映了立项、交付与二次使用之间的条件缺口，不据此认定某方已经违约或侵权。

1.4 内容关系为什么从同文件扩展到再生成？

完整搬运和片段复用仍然存在，生成式工具还使团队能够参照已有表达形成新文件。甲公司的三个桥段相似主张需要进一步比较具体表达，而不仅是判断两个文件是否相同。治理对象由此扩展，第二章再说明不同内容关系的法律意义。

1.5 出海为何放大同一项目的核验压力？

海外发行改变的不只是语言，还包括地域、平台、宣传用途和接收材料的要求。甲公司的小说许可仅限中国大陆，因此发行方需要另行核对海外使用依据；声音许可则需查阅具体条款。国内材料能否复用、哪些条件需要补充，须面向拟议市场和版本判断。

1.6 治理缺位首先增加哪些成本？

零散资料会转化为权利人的发现与举证成本、制作方的补料返工、平台的重复问询，以及发行方的跨境尽调负担。治理前移就是在关键材料形成时建立最低联系，减少这些事后补救工作。具体分工与实施安排在后文展开。

本章结论

本白皮书认为，AI 短剧的生成和改版更便利，法律判断所需事实也更容易分散于多主体、多工具和多版本链条中。治理的基础对象应从最终成片扩展到事实、权利与版本之间的关系链，并在材料形成时建立必要记录和关联。这并非认定 AI 内容天然违法，而是将事后补证转为过程中的事实准备。下一章进一步区分风险位置与法律任务，明确究竟需要哪些事实。

第二章 问题到底是什么：风险位置、法律判断与必要事实

本章只回答一个问题：面对 AI 短剧，法律需要作出哪些判断，而这些判断分别依赖什么事实？

2.1 用两条轴线定位风险，而不是不断增加新分类

第一章使用“完整复制—片段复用—生成式相似”说明内容之间的关系发生了什么变化。本章增加第二条轴线，即风险发生在生产链的什么位置。两条轴线分别回答不同问题：

- 内容关系轴回答被审查内容与既有内容是什么关系；
- 风险位置轴回答相关使用、生成或传播行为发生在哪里。

两条轴线组合后，才能确定应当调取什么材料、向谁调取，以及技术系统可以先做哪一步。

表 2-1 AI 短剧版权风险二维定位矩阵

风险位置\内容关系	完整复制	片段复用	生成式相似
输入与使用	上传完整影片或剧本作为参考输入	输入镜头、音乐、台词或角色片段	输入参考图、人物声音或具体情节结构控制生成
生成与编辑	输出近乎完整复现已知内容	输出保留可识别片段并经转绘、换声或重组	输出在角色造型、对白、镜头或情节组合上接近既有表达
训练与微调	作品被完整收集、复制进入数据集	作品片段、帧、音轨进入数据集或 LoRA 训练	不以输出相似反推训练；应查数据来源、处理行为及其与特定模型版本的联系
上线与传播	完整搬运、录屏转码	切条、混剪、重新配音和跨平台转载	相似输出被推荐、付费分发或跨境传播后引发争议

矩阵用于定位争议，不直接分配责任。其中，训练与微调一行首先考察数据是否被取得、复制和处理，是否实际进入特定训练或微调，以及与哪个模型版本有关。输出相似只能提供调查线索，不能代替训练事实本身。因此，该行用于定位需要查明的行为与材料，不是与其他三行完全对称的侵权分类。定位之后，再按以下四类法律任务审查。

2.2 法律需要完成四类判断

保护什么 → 谁享有什么权利 → 实施了什么行为 → 谁负责

每一步都对应一组必须形成和保存的事实。这是四类判断的阅读路径，不表示所有案件都必须按同一顺序审查；具体问题仍应回到相应规则和事实。

2.2.1 第一类判断：什么内容受到保护

本节先核对创作过程与成果事实，识别哪些具体内容可能受到保护。AI 短剧以连续动态画面为主要表达形式，符合独创性等条件的，可以作为视听作品受到保护；剧本、音乐、美术

和能够单独使用的其他内容，还可能分别构成作品。保护对象是符合独创性等条件的具体表达，而非抽象题材或一般风格；公有领域素材上的独创性编排与新增表达仍须分别审查[6]。

AI 参与并不当然排除作品保护。判断重点是最终表达中能否识别人类独创性智力投入，以及这种投入如何体现在提示设计、参数与参考控制、多轮生成、结果筛选、镜头编排和后期修改中。北京互联网法院在 2023 年 11 月 27 日作出的（2023）京 0491 民初 11279 号一审判决中，结合提示词、参数调整和图片选择等过程，分析涉案图片中的自然人智力投入[8]。该案提供的是个案分析方法，不意味着只要输入提示词，所有输出都当然构成作品。

因此，这一判断至少需要原始与中间版本、生成记录、人工筛选和修改说明以及最终定稿。只统计提示词数量、生成次数或投入费用，不能替代对具体表达的判断。确认存在受保护的具体表达以后，下一步才是识别谁对其中哪些要素享有何种权利。

2.2.2 第二类判断：谁享有何种权利，范围有多大

本节核对作者、制作者、委托方、合作创作者及原有素材权利人的权利或授权依据，以及这些依据与具体内容的对应关系。AI 本身不具有作者资格；自然人、法人或非法人组织的权利，应当依据实际创作贡献、视听作品归属规则和合同安排确定[6]。电影作品、电视剧作品与其他视听作品还需适用《著作权法》第十七条等规则，剧本、音乐等可单独使用的作品可以依法单独行使权利。

“谁享有权利”与“可以怎样使用”必须分开记录。一项许可可能只覆盖改编，不覆盖训练；只覆盖中国大陆，不覆盖海外；只允许在本项目使用，不允许再许可、角色模型复用或商业宣传。取得影片或录音的著作权许可，也不当然取得其中人物肖像和声音的使用许可。

贯穿案例中，甲公司即使享有中国大陆短剧改编权，也仍需说明部分新增剧情是否落在约定的改编范围内；演员乙的照片和声音授权是否覆盖合成、商业传播、多语种和海外版本，则是另一条权利链。需要调取的不只是“有合同”这一事实，而是合同标的、权利类型、用途、地域、期限、是否允许 AI 训练或生成、是否允许再许可和二次使用等具体条款。权利范围被识别后，还必须把许可条件与实际发生的输入、生成、训练和传播行为逐项对应。

2.2.3 第三类判断：实施了什么行为，是否有许可或例外

本节核对哪些内容被怎样使用，记录对应的对象、版本与使用范围。项目中可能分别发生收集、下载、复制、改编、上传参考素材、训练或微调、生成、剪辑、信息网络传播和跨境发行。应先确认谁实施、何时实施、使用了什么内容，再审查是否落在许可范围内或适用法定例外。

对输出内容的判断，应先从原作品中识别受保护的具体表达，再比较角色造型、标志性对白、镜头构图、音乐或具有独创性的情节组合，并结合接触可能性、参考输入、独立创作和合法授权证据。“新生成的像素”不当然排除复制或改编；“题材和风格相似”也不当然构成侵权。相似度报告只能定位候选联系，不能替代上述分析。

对换脸和声音克隆，还要单独审查肖像、声音、个人信息和表演者权等问题。《民法典》第一千零一十八条、第一千零一十九条和第一千零二十三条确立了肖像及自然人声音的保护。只要形象或声音仍足以识别特定自然人，就应审查本人是否同意、授权范围和是否存在法定合理使用等依据，不能仅以“由 AI 生成”排除责任[5]。

训练和微调通常涉及数据取得、处理及模型参数更新；检索增强则需根据具体实现判断其检索、复制和输入行为，不能一概视为重新训练模型。《著作权法》第二十四条列有权利限制情形，未单列商业生成式 AI 训练的一般文本与数据挖掘例外。具体使用仍须核对许可、法定例外及其条件，公开可访问不等于已获商业训练许可[6]。数据来源、处理目的和模型版本应分别说明，再结合控制能力与程序履行判断责任。

2.2.4 第四类判断：谁应承担责任，程序是否得到履行

本节核对各主体的具体行为、控制能力及风险知悉与处置情况，为责任判断准备事实。普通传播平台、生成工具提供者、自行提供参考素材或模板的平台、模型训练者和内容制作机构所实施的行为不同，不能用同一套“平台免责”概括。

对网络用户实施的侵权，《民法典》第一千一百九十五至一千一百九十七条规定了通知、转送、必要措施、用户声明及相应责任。权利通知与用户不侵权声明均须包含初步证据和真实身份信息；平台转送用户声明到达权利人后，在合理期限内未收到已经投诉或起诉的通知，应及时终止所采取的措施。责任范围须区分未及时采取措施造成的损害扩大，以及知道或者应当知道侵权而未采取必要措施等情形[5]。材料应准确定位链接、片段和版本；平台自身实施的复制、内容提供或训练行为另行审查。

广州和杭州两起涉及“奥特曼”生成图片的案件，说明平台责任需要结合服务事实区分。广州案中的网站提供 AI 绘画，通过会员充值获利，用户可以利用该功能生成与角色形象高度相似的图片。法院系统公开报道记载，法院将该平台的内容提供行为认定为侵害复制权、改编权，并要求停止侵权、采取相应措施[9]。

杭州案中的平台允许用户上传素材、训练并分享 LoRA 模型，相关模型能够生成角色图片。公开报道记载，法院结合用户行为、平台对生成模型与图片的管理、营利方式及必要措施，认定平台承担帮助侵权责任[9]。这一处理并不意味着所有用户训练或所有平台输入行为均获免责。

两案提示项目核验应查明谁提供模型和素材、内容怎样生成与发布、平台怎样获利、何时知道风险以及采取何种措施。服务类型和具体行为不同，责任路径就可能不同；单凭“AI 平台”这一标签无法完成判断。

最高人民法院 2026 年 9 月 7 日公开发布《关于依法审理涉人工智能纠纷案件的意见》（法发〔2026〕10 号），依据现有法律提出审理指引。第 12 项针对 AI 生成内容侵害著作权的情形，要求综合服务类型、行业特点、训练数据来源、各方参与度、必要措施和获利情况认定相关主体责任；开发者提出不侵权抗辩的，法院应责令其提供数据来源、训练过程记录、模型运行模式及科学理论依据等佐证。第 17 项涉及举证、证据调取与技术事实查明；第 18 项涉及

电子数据生成、收集、存储和传输过程的真实性、完整性审查[13]。对项目而言，这提示相关记录应能说明持有人、形成过程和提交依据。

2.3 甲公司的各个生产节点分别需要判断什么？

小说进入改写流程时，需核对原著表达、改编范围及剧本变化；照片和声音进入制作时，需核对样本来源、肖像与声音使用许可及实际接收者；模型调用和人工剪辑则需要说明候选内容如何进入成片、哪些表达体现人工取舍。音乐许可还应对应曲目、使用片段与发行条件。这些材料要对应到实际使用的片段与版本，才能判断哪项事实支持哪一步法律审查。

三项投诉分别指向不同判断。新增剧情争议连接原著与改编合同；声音争议连接演员同意和海外音轨；桥段争议连接双方具体表达与创作过程。小说的大陆地域限制已经给定，其他许可细节仍需材料确认。角色模型的调用也不自行增加一项“甲公司训练基础模型”的事实。

国内发布与海外改制进一步要求核对实际上传者、版本变化、传播范围和平台程序。上述事实分别由原作者、演员、制作团队、工具方、发行方和平台掌握，案件需要的不是一张总证书，而是围绕具体问题能够相互对应的材料。

2.4 跨境发行会改变哪些项目条件？

跨境核验首先明确目标市场、平台和主体角色，再检查四组会改变项目动作的变量：可版权性与人类贡献影响创作材料的说明；AI 透明度影响生成和发布标识；平台责任程序影响投诉、理由说明和救济材料；训练数据、肖像声音及个人数据规则影响许可与处理条件。

美国版权局 2025 年《版权与人工智能》第二部分报告强调对人类贡献作个案分析，保护可识别的人类表达，包括符合条件的选择、编排与修改；仅输入提示词或选中一张输出，并不当然取得整个生成结果的版权[11]。欧盟《人工智能法》（2024/1689 号条例）第 50 条则区分生成系统提供者的机器可读标记义务与部署者在深度伪造等情形下的披露义务；对其中明显属于艺术、虚构作品的深度伪造内容，按该条规定以不妨碍展示、欣赏的适当方式披露。第 53 条的版权合规政策和训练内容摘要要求面向通用人工智能模型提供者，不能直接转作每一家短剧制作方的义务[10]。

对甲公司而言，首先应明确拟发行的国家和平台，再把小说、演员声音、模型服务等条件与新版本的具体用途逐项对应。小说的大陆许可不能直接覆盖海外发行；演员乙的声音范围则要查阅实际同意条款。规则核对还应记录所依据的版本和时间，以便在发行条件变化时重新检查。这项工作不是简单增加一份英文声明，而是确认旧材料对新用途是否仍然有效。

2.5 法律判断所需的最低事实清单

“最低事实清单”是对四类法律判断所需材料的归纳，为后文事实基础设施确定连接对象。它只规定“需要知道什么”，不预设采用哪一种技术实现。

表 2-2 AI 短剧法律判断所需的最低事实

事实类别	最低内容	主要掌握者	支持的判断
争议表达与对照	原作品、被诉版本、具体桥段台词镜头或音乐位置及对照材料	权利人、制作方、平台	保护范围、内容联系及独立创作等判断
项目身份	项目编号、内容编号、参与主体、时间	制作机构、平台	把分散材料关联到同一项目和版本
原著与改编	原著版本、权属、改编范围、地域、期限	权利人、制作机构	保护客体、许可范围
素材、肖像与声音许可	参考图、音乐、字体、肖像、声音的来源与授权/许可范围	制作机构、素材方、演员	输入是否合法、人格权益范围
模型与工具	服务商、模型/插件版本、商业使用条件、用户与调用时间	模型/工具提供者、使用者	谁实施何种生成行为、适用何种条款
生成过程	参考输入、关键提示与控制、生成批次、候选结果	使用者、模型/工具提供者	输入输出联系、独立创作和风险定位
人工贡献	选择、编排、修改和工程文件	创作者、制作机构、后期团队	作品属性、作者和保护范围
版本关系	父子版本、国内外版本、删改与定稿	制作机构、发行方	争议内容出现在哪一版、授权是否覆盖
上线与处置	AI 标识、上传、推荐、通知、反通知、人工复核、恢复	平台、发行方	传播范围、平台知识状态和程序履行
训练数据供应链	来源、许可或例外、清洗去重、数据集与模型版本、删除更正	数据与模型提供者	训练环节的具体使用行为

清单规定的是判断需要什么事实，并不意味着每位参与者都应取得全部原件。合同、声音样本和内部记录可能涉及个人信息或商业秘密，事实需求还必须与调取目的和权限对应。此处先明确缺少什么、由谁掌握，第三章再评价取得和核验材料的方法，第四章处理访问与披露安排。

2.6 不同主体的困难，本质上是事实链在不同位置断裂

权利人缺少可定位的使用线索，制作方难以组织完整许可，工具方与平台分别掌握部分日志，发行方又需转换跨境材料。它们是同一事实链在不同位置的缺口。最低事实清单让参与者知道需要说明什么，再由有权限的核验者连接材料。共同任务是围绕同一争议对象补齐联系，而不是要求每个主体重复提交一套完整项目档案。

本章结论

上述判断最终都要回到具体事实。不同主体面临的问题，是事实链在不同位置发生断裂；最低事实清单据此归纳需要形成、保存和连接的材料。下一章检验现有工具能提供哪些事实、支持哪一步判断，以及哪些缺口仍需跨主体协作解决。

第三章 现有方法能解决到哪里

第二章给出了法律判断所需的事实。本章检验现有方法能够提供哪些事实、在什么条件下有效，以及哪些缺口需要跨主体机制解决。以下部署判断是结合方法条件作出的能力分析，并非对所有产品的实测评级。

3.1 评价现有方法的统一尺度

同样被称为“检测”或“溯源”的方法，可能分别核对文件、保存声明或关联过程记录。评价必须从任务出发，说明输入、输出及后续判断责任。

表 3-1 统一能力评价尺度

评价维度	需要回答的问题
问题与对象	处理文件、片段、人物声音、权利条件，还是平台程序？
输入与权限	需要哪些参考材料、过程记录、模型访问和合法处理基础？
实际输出	输出位置、匹配候选、可验证声明、核验结果，还是程序决定？
支持的判断	哪位核验者能利用输出完成哪一步事实审查？
不能替代的判断	哪些事实仍缺失，哪些问题仍需合同解释、专业分析或司法裁判？
成熟度与部署条件	哪些工具可直接部署，哪些能力依赖流程协作；需要怎样测试和复核？

以下按识别、留证、权利清理、平台治理四类能力展开比较。每类都说明输入条件、输出用途与剩余缺口，并在本章结尾汇总：工具能提供哪些事实，哪些问题仍需跨主体连接或专业判断。

3.2 识别能力

文件哈希核对字节一致性[12]，内容指纹面向参考内容的同源或近似匹配，人物与声音识别寻找特定对象的候选联系，语义和多模态检索则帮助定位台词、画面或情节之间值得审查的联系。水印、元数据和生成标识主要帮助读取已有信号。这些输出服务于不同问题，不能用一个准确率统称为“版权识别能力”。

哈希需要可比较的文件或留存摘要；指纹与对象识别依赖参考库、样本权限和阈值；语义检索还需要对题材共性、通用桥段和具体表达进行人工区分。已知素材匹配可以进入工程流程，但对于重新生成的故事或镜头，候选召回及误报控制仍须按任务测试。甲公司的桥段争议中，指纹没有命中也不意味着表达联系已经排除。

3.3 留证能力

日志与工程版本用于记录过程，时间戳和签名支持形成时间及签署信息核验，电子存证便于保存和调取；作品登记则有《著作权法》第十二条的规定[6]。这些方法提供不同种类的审查材料，能否发挥作用取决于记录是否形成、对象能否对应，以及采集、保存和核验过程能否说明。

C2PA 是典型的边界案例。本书以 2.2 版规范说明其作用：验证声明与资产的绑定、签名及完整性，并按信任规则解释验证结果。签署者可能是工具或服务，其凭证身份还需与现实主体及业务权限对应。即使甲公司的声音使用声明验证通过，演员乙是否允许海外使用仍须核对授权内容[2]。

工程部署的关键是生成与编辑工具是否接入、记录是否持续保留，以及转码或版本变化后能否找回已有凭证。没有事先形成的记录，不能靠事后增加签名补造。我国生成合成内容标识制度另有明确的主体与操作要求，应与来源凭证分别落实[4]。

3.4 权利清理能力

权利清理把具体要素、拟议用途和许可条件逐项核对。立项时检查小说和演员条件，素材或工具进入制作时检查服务与使用范围，海外发行或改版时检查新增地域、平台、期限与受托方。合同、来源凭证和使用记录由此共同形成项目权利清单。

这类能力已有合同核验与项目管理基础，但大量判断仍依赖材料质量和专业人员。清楚的期限、地域可以先做条件检查；条款歧义、权利链瑕疵和争议不能简化为填表。甲公司的大陆小说许可提示了明确的地域限制，演员乙的主张则先要求查清条款，两者应输出不同的处理任务。

3.5 平台治理能力

平台治理把发现线索放入主张、通知、处置、申诉、复核与纠错流程。YouTube Content ID 以权利人提交的参考内容进行匹配，并依据相关设置对匹配内容采取屏蔽、获利或跟踪等操作；该机制说明参考匹配需要与权利管理程序结合，其适用范围受参考材料和平台规则约束[3]。

平台可以组织批量核验，但必须区分已有许可、重复上传、争议主张和已经更正的误报，并保存对象、理由及材料版本。既有通知与申诉程序可作为基础，跨主体材料接收、更新同步和相似检索效果则需要实际接入验证。程序是否适当，仍应根据平台的服务事实和适用规则判断[5]。

3.6 本章结论 从分散工具到治理基础设施

3.6.1 从局部能力识别共同缺口

表 3-2 四类能力、使用条件与连接缺口

能力	必要输入	主要输出与用途	部署条件及连接缺口
识别	文件、合法参考库、样本及阈值	一致性、候选位置和对象联系	已知内容匹配可部署；语义任务须验证。候选还需对应许可与具体表达
留证	过程记录、文件、时间与签署材料	可核验记录及变更关系	依赖接入与持续保存。技术验证后仍需核验声明内容
权利清理	权利依据、拟议用途、具体版本	许可覆盖、缺项与争议任务	可结合合同流程实施。复杂条款及跨主体材料需专业复核
平台治理	主张、内容定位、证据与用户说明	带理由的程序决定与纠错记录	平台内程序有基础，外部材料复用须协商。结论变化需传递到相关版本

3.6.2 用甲公司的三项争议检验工具分工

演员乙提出异议时，哈希可核对被投诉文件是否对应留存版本；日志帮助定位音轨；已接入的内容凭证可以验证相关声明；合同核验区分材料缺失、含义争议与明确范围冲突；平台据此处理通知和申诉。每一步增加一种局部事实，而非重复得出“版权安全”的结论。

面对三个桥段相似的主张，指纹与语义检索帮助寻找候选联系，双方作品的具体表达及创作过程仍需比较。面对新增剧情争议，日志可定位修改，改编范围还须回到合同。以上作用均以相应记录存在、工具有权接入为条件。

3.6.3 连接缺口与基础设施需求

局部工具之间存在三种不同缺口：材料在生产时没有形成；材料存在但无法对应同一对象和版本；材料已对应但仍需专业判断。更强的检测模型主要改善其中部分识别任务，无法单独解决记录责任、许可表达和程序协作。

因此，本白皮书主张将现有工具纳入事实基础设施，使记录能够形成、连接和核验，再支持权利配置与合法流通。下一章解释跨主体的可信连接，第五章组织许可与使用条件。目标是降低授权、组合、交易和争议处理成本，同时保留专业判断与纠错；实际效果须通过试点检验。

第四章 如何建立可信连接：事实基础设施

第三章确定了连接缺口。AI 短剧生成频率高、版本变化快，小说、角色、声音、音乐和模型服务又可分别替换，记录应随制作和改版持续连接。本章以事实基础设施组织这项协作：记录应有明确作出者，核验应有范围，接收者应能取得必要材料，变更与错误应及时传递。具体流程由试点检验。

4.1 分散记录怎样对应同一个项目和版本？

甲公司能够找到演员合同、声音文件和海外成片，还需要说明三者的对应关系。一个声音样本可能生成多条候选音轨，只有部分进入定稿；之后的换声又会形成新版本。建议以稳定的项目与对象标识连接已有记录，标明素材进入哪一版、修改影响哪一部分、平台链接对应哪次定稿。各方可保留内部编号，只需建立可核对的联系。

共同记录并不要求把所有原件集中上传。原件可由适当主体保存，接收者通过索引和受控调取得到任务所需材料。这样既能重建事实关系，也能减少重复提交。例如，同一声音的许可材料、输入记录和海外音轨可以通过稳定的对象标识相互对应；换声后形成新版本，并标明哪些材料继续适用。关键不在编号格式，而在于接收者能够沿关系找到依据、识别变化。

4.2 五层信任分别由谁提供？

甲公司说明“使用过某段声音”、工具固定使用记录、第三方检查授权、平台允许发布，分别回答不同问题。本章用“五层信任”说明事实基础设施内部的职责分工：主体声明、技术留证、第三方核验、平台准入和持续纠错。它们共同支持可信连接，不构成另一条全书主线。

表 4-1 五层信任的职责分工

层次	主要任务	交付给下一环节的内容
主体声明	各方说明其掌握的来源、权利和使用事实	有主体、对象与范围的说明
技术留证	保存声明、过程及版本，支持完整性核验	可以核对形成和变更过程的记录
第三方核验	按委托检查身份、授权链和重点争议	标明材料范围、依据和未决项的意见
平台准入	将材料要求、风险分级和申诉纳入分发	有理由、对象与版本的程序决定
持续纠错	通过抽查、异议和变更发现问题	更正结果、影响范围和通知记录

这一架构延续第三章的统一边界。签名验证解决记录层问题，合同核验处理许可条件；核验报告只对所查看的对象、版本和任务负责。不同层次的判断保留各自依据，便于后续质疑和更正。

4.3 甲公司的记录怎样在制作、核验和平台之间流转？

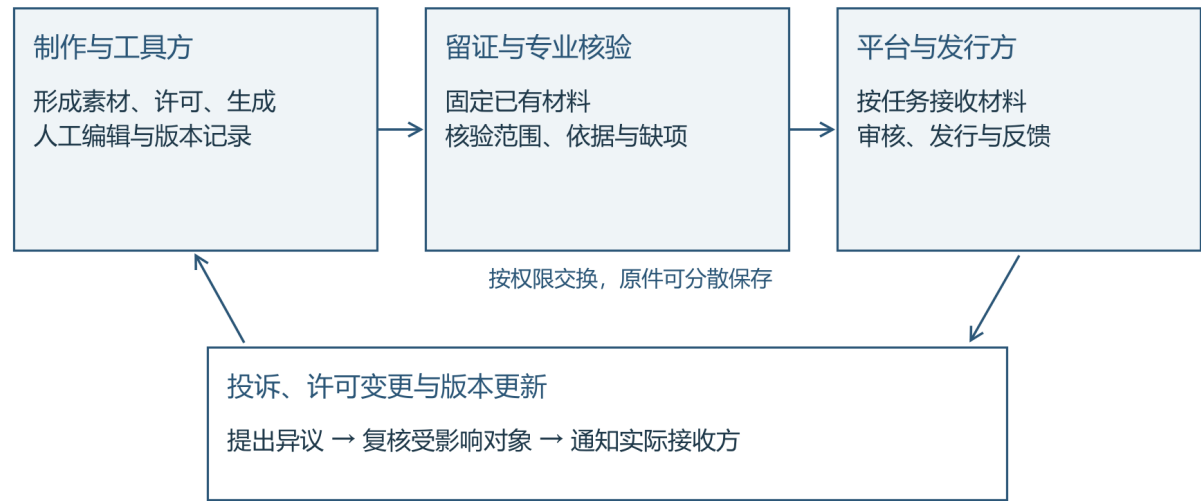


图 4-1 记录、核验与平台程序的连接

甲公司的三项争议分别启动不同材料任务。新增剧情需要原著合同与剧本版本，声音争议需要授权与实际音轨，桥段争议需要双方表达、创作记录及平台程序材料。制作方与工具方提供其控制范围内的记录，专业人员核验争议条件，平台依程序采取措施并保存理由。

由于争议发生在线上后，初次整理可能发现缺项。补录应保留真实的补录时间与说明人；新版本则应在制作时同步形成记录。架构的作用是暴露缺失并组织补正，而不是把补录包装成当时即已存在的完整证据。

4.4 谁可以看哪些材料，记录应保存多久？

公众通常只需查看适用的 AI 标识、发布信息和投诉入口；平台、发行与投资方按任务核对许可摘要及必要依据；专项核验和争议程序再调取更完整材料。演员的样本与身份证明不应因为“可信连接”而自动公开。

个人信息处理要有合法基础，保存期限原则上限于实现目的所必要的最短时间，法律、行政法规另有规定的除外。委托、对外提供及跨境处理还须分别核对适用要求[7]。项目应区分许可凭证、合成样本和访问记录，按材料类别管理保存与退出；接收者只取得完成核验任务所必需的部分，并能说明调取目的与权限。

4.5 错误声明、授权变化和申诉怎样纠正？

录入错误、许可到期、权利争议和声音替换会触发不同后续动作。建议保留变更依据，定位受影响对象，并通知实际依赖该记录的主体。声音换用新素材后，旧版与新版应可区分；报告被更正后，也应让发行方和平台知道原意见适用于什么范围。

证据导出应围绕具体争议组织原件索引、版本联系和处置过程，并区分形成时间、补录时间、核验范围和未决问题。事实连接回答“用了什么、发生了什么”；下一章通过权利与许可说明书回答“谁允许什么、允许到哪里”，再检查相关条件能否共同覆盖拟议使用。

第五章 如何配置权利与许可：说明书与权利可组合

AI 让镜头、角色和声音更容易替换，也让同一短剧更容易形成多个发行版本。制作上能够组合，不代表各项许可已经共同覆盖新用途。本章据此把可信记录转化为“权利与许可说明书”，组织权利主体、使用范围、限制条件及依据，支持具体版本的授权与发行；它不作会计资产确认，也不意味着肖像、声音等人格权益可以被自由转让；相关使用仍须依据法律和具体许可范围处理[5]。

5.1 为什么列出用了什么，还不足以支持授权？

“版权配料表”只是对项目组成清单的比喻：列明所用作品、素材、角色、声音、模型与服务，帮助发现遗漏。权利与许可说明书在此基础上组织谁允许谁、在什么条件下使用；“项目底档”则是与说明书相连的证据材料集合。组成清单和底档分别提供对象线索与材料依据，均服务于说明书，不另成一套机制。

甲公司的素材名单即使完整，发行方仍需核对小说的大陆限制、演员同意和音乐用途。另一权利人提出的桥段相似主张则应作为争议核查，不能据投诉直接把对方作品列为已经使用且取得授权的素材。

5.2 权利与许可说明书需要表达哪些核心条件？

《著作权法》第二十六条列明许可权利种类、地域与期间、付酬等合同事项[6]。面向 AI 短剧的多要素制作，权利与许可说明书还应关联具体对象与版本、获准主体、拟议用途、受托或再许可条件、材料依据及更新责任。角色模型需要分别核对模型或服务条款、角色表达权利和真人肖像声音的同意范围。这是将合同条件用于项目核验的组织方式，并非法律另设的一套统一证书。

制作方据此区分材料不足、条款歧义和明确范围冲突：前者补料，中者复核，后者调整用途或取得相应许可。结构化表达的意义是让这些问题能够被定位和处理，而非把复杂合同化成一个允许或禁止的标签。

5.3 甲公司的五类条件怎样共同覆盖拟议使用？

“权利可组合”是本书的产业分析概念，指为形成一个确定版本并用于确定用途，相关权利与许可条件能够同时得到满足。AI 生产使小说 IP、角色、声音、音乐、模型服务与发行安排成为可以分别调整、反复重组的要素。除审查整部作品是否受保护，还须回答：**这个版本面向这个市场和用途，哪些条件必须共同成立？**

其关键不是合同数量，而是条件能否兼容：许可的地域、期限、用途和获准主体须共同覆盖拟议使用，肖像与声音同意、模型服务条件等也须分别满足。某一要素替换后，核验范围随

之更新；未变化且仍适用的材料则可复用。由此，事实连接不再只服务于事后举证，也开始支持下一次授权、版本组合和合法流通。

表 5-1 甲公司海外版本的权利与许可说明书示例

要素	已知信息	需要核对的条件与后续动作
小说与改编	许可地域仅限大陆；新增剧情存在主张	取得海外所需许可，另行核对改编范围及具体剧情
角色与角色模型	使用演员照片和第三方模型	分查肖像同意、模型条款及角色表达权利依据
声音	演员乙主张不含海外使用	查阅合成、传播、地域、期限与受托方条件，再决定补充许可或换声
音乐	来自素材平台	核对许可主体、用途、平台、地域与具体版本
发行	国内已发布，海外版本由发行方制作	核对其获得的上游授权与拟议市场、渠道、期限和结算安排

如果演员许可经核验确实不覆盖海外使用，可以与其协商补充许可，也可以拟议替换声音。替换后重新核验受影响条件，未变化素材可以在接收方认可的范围内复用原材料。换声不会同时解决小说海外许可或桥段争议，因此项目结论必须明确对象和未决项。

5.4 权利信息怎样进入发行和版本更新？

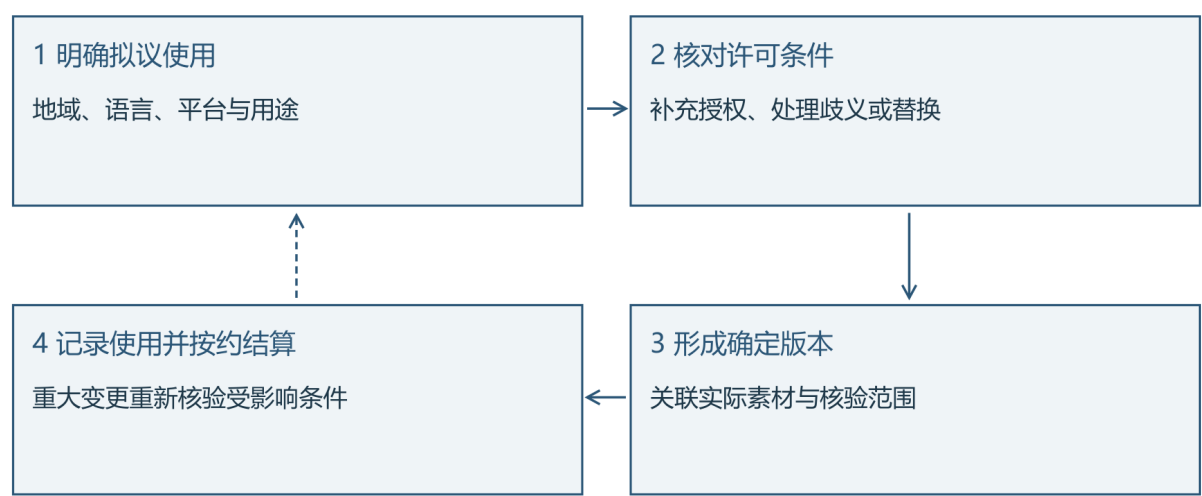


图 5-1 权利与许可条件的持续更新

发行需求应说明目标地域、语言、渠道与用途，再由制作方核对各项条件。核验结果对应确定的版本；新增音轨、宣传片段或传播渠道后，只重新检查受影响部分，保留未变化材料的引用。信息因此从一次填表转化为随使用决策更新的依据。

5.5 许可、实际使用与收益怎样核对？

结算建立在实际协议上：明确哪些使用触发报酬，怎样定义收入或计量基数，哪些扣项被允许，以及如何处理差错。固定费、按量计费或项目分成采用不同逻辑，具体结算应以双方实际协议为依据。

假设某项许可约定，以实际回款扣除协议允许的退款和费用后计算报酬：回款 10 万元，允许扣除 2 万元，约定比例为 5%，则报酬为 4000 元。这里的数字仅演示合同计算，不代表甲公司的实际协议或行业费率。核验需要同时对应许可适用的版本、实际使用记录、收入和扣项依据；其中任一条件有争议，都应先核对依据，再形成结算结果。

本章通过权利与许可说明书组织条件，再以权利可组合检查具体版本的拟议使用。满足相关条件，才具备进入发行、授权和结算的基础。信息还应随版本和用途更新，下一章因此讨论谁承担维护成本，以及哪些业务收益能够支持持续参与。

第六章 如何形成内生激励：产业协同与成本分担

当 AI 降低多版本生成、本地化和内容重组的技术成本时，权利核验与许可协同就可能成为合法规模化利用的新瓶颈。制作一个新音轨可能很快，但确认声音、小说、音乐和发行条件是否同时覆盖新市场，仍需多方协作。本章据此区分短期可测量的流程改善，以及长期待验证的合法流通与收益机会，解释参与者为什么愿意持续维护权利信息。

6.1 短期收益：记录能否减少重复工作？

甲公司再次制作海外版时，如果材料仍需逐份重交，维护成本就难以回收；如果小说许可已经补充并经核验覆盖该目标市场，发行方认可原核验，且其他要素和用途未变，就可以集中检查新音轨及相关条件。生成和改版越频繁，减少重复核验的价值越容易体现。收益来自接收方实际复用材料，而不是材料数量本身。

短期试点应比较同类项目或同一项目的相近任务，分别记录材料准备、补料等待、人工核验和维护工时。项目更简单、参与者更熟练或平台审核资源增加，也会影响速度，需要在解释结果时说明。

表 6-1 两层收益及其验证方式

层次	预期变化	如何验证	解释边界
短期流程收益	准备与尽调更快、重复提交和核验轮次减少	对照原流程，记录工时、等待、补料次数及新增维护负担	速度提升须同时观察漏检、误伤与材料质量
长期产业收益	可许可内容增加、合法组合和交易机会扩大	持续观察有效许可、重复交易、权利人参与与收益分布	需要真实需求、互认和透明分配；不能从短期省时直接推出交易增长

6.2 长期收益：权利清晰怎样可能扩大合法流通？

AI 降低多语言配音、本地化改制、角色替换和版本生成成本后，多市场发行可能成为内容价值扩展的路径。但制作出英语版并不意味着可以在所有英语市场发行；小说 IP、声音、音乐及平台使用条件仍须面向具体地域和版本核对。技术上更易改制，许可谈判、材料核验和条件衔接却可能成为新的交易摩擦。

本书提出的机制假设是：版本生产更便利，增加多市场发行的可行选择；可核对的权利配置再减少重复尽调与许可协调，使其中条件满足、确有需求的版本获得合法流通机会。新增授权与约定收益可能进一步激励参与者维护信息。这条链条连接的是技术成本、交易成本与收益机会，不能仅凭生成成本下降就推定实际交易增长。

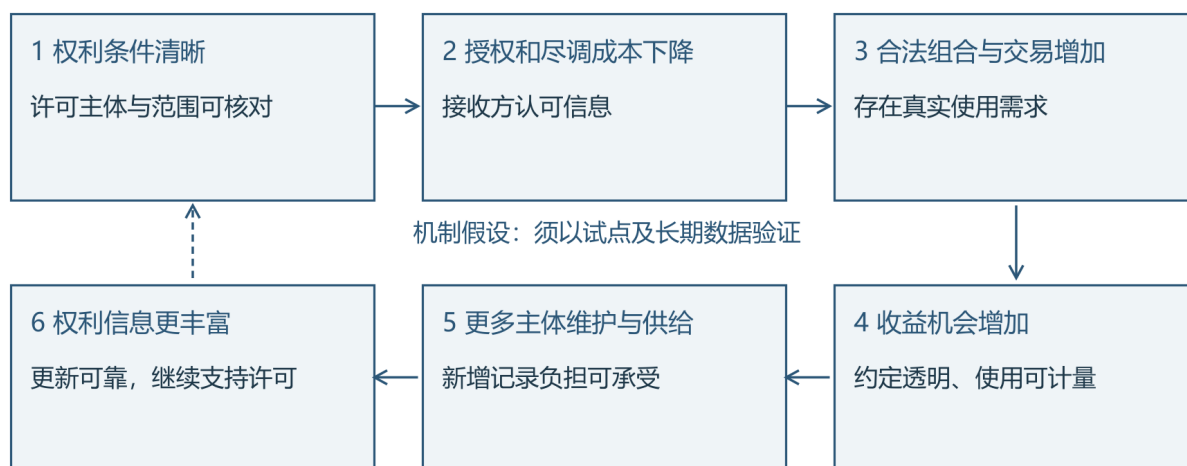


图 6-1 长期产业正循环：待验证的机制假设

循环的关键不只是“合规更省事”。更多可许可要素与更低的核验成本，可能增加合法制作和交易；参与者获得新的收益机会后，才更有动力登记、更新和提供内容。这种反馈如果成立，治理会从一次性外部要求转为持续的业务需求。

对甲公司而言，若拟发行英语版，首先仍须确定国家、平台与用途；小说的海外许可、演员声音同意及音乐条件分别补齐后，才具备相应使用依据。此后进入另一市场或改用新声音时，可复用仍适用且被接收方认可的材料，只重新核对变化部分。演员据约取得报酬，制作方减少重复协商，发行方降低尽调负担，才可能形成持续维护的动力；一项许可复用成功还不足以证明产业循环已经形成。

6.3 各主体投入什么，收益由谁提供？

表 6-2 主体投入、业务使用者与预期收益

主体	主要投入	谁使用这些信息	可验证的收益方向
创作者、演员与素材权利人	说明依据、许可条件和变更	制作方、发行方、平台	使用可见、授权查询与对账机会
制作机构	关联素材、创作与版本	平台、发行和合作方	减少补料返工，便利交付与复用
模型与工具方	提供权限范围内的调用和治理记录	使用者、核验方	降低重复解释成本，建立服务信任
平台与发行方	明确接收规则，反馈使用和处置	制作方、权利人	改善审核、尽调与争议协作
核验机构与公共服务方	专项核验、通用模板和转介服务	中小团队及参与各方	形成可复用服务，降低共同接入负担

业务便利需由信息接收方认可并提供。平台建设者不能替发行方承诺快速审核，也不能替权利人许诺交易收益。记录责任应限于主体掌握的事实，同时明确谁为错误说明或核验承担相应责任。

6.4 什么情况下激励循环不会成立？

第一，记录成本过高：中小团队新增投入大于减少的重复工作。第二，信息失真或长期不更新：接收方仍需从头核查。第三，标准不互认：同一内容跨平台再次填报。第四，许可需求不足：即使资料完整，也没有交易对象。第五，分配不透明：权利人无法理解计费、扣项和收益归属。任何一个环节都可能使循环中断。

因此，评价须同时记录交易机会、成本分布和纠错情况。通过虚假填报取得便利、对争议主体直接惩罚，或仅以完整率替代材料质量，都会削弱参与信任。补正、异议复核与故意虚假提交应按适用规则分别处理。

6.5 怎样降低参与门槛并形成持续协作？

建议由行业组织、园区或联合试点维护通用模板与导出规则，项目专属核验按任务定价，企业保留内部创作管理责任。中小团队可以先用现有表格和文件夹整理项目底档，不必以更换整套系统为前提。

本章的理论主张由此是两层递进的：先验证记录是否减少流程摩擦，再长期观察条件清晰是否促进合法组合、交易和内容供给。下一章将二者分阶段验证，并把无法成立或成本过高的机制及时调整。

第七章 如何分阶段实施：最小可行试点与评估路线

前六章提出了事实连接、权利配置与参与激励。本章把它们放入有限范围的试点：先证明一个项目能够运行，再检验跨主体复用，最后开展交易验证。阶段安排为本书建议，不是已启动项目或既定政策。

7.1 最小试点应选什么项目，先验证什么？

可先以甲公司场景桌面演练，再选择权利基础明确、参与者愿意配合的一部真实短剧，覆盖国内版和一个明确目标市场版本。制作方、一家实际使用的工具服务方、发行方及平台形成最小链路，按具体任务引入权利人和专业核验者。

演练集中在三件事：从一个音轨回到材料和许可；在海外使用前发现范围冲突；投诉或许可更新后正确定位受影响版本。启动前确定联系人、数据权限、退出安排与原流程基线。教学场景和真实业务数据分开管理。

表 7-1 三阶段任务与边界

阶段	牵头及参与	核心交付与场景	评价与暂不解决的问题
最低可行治理	制作方牵头，工具、发行、平台和相关权利方参与	记录与许可最小链路：用声音、小说地域及桥段投诉演练	测材料调取、核验工时和缺项；暂不做自动定价或未经约定的收益分配
跨主体协作	各方确定协同负责人，核验方参与	接收与导出规则、变更通知；测试海外换声后的材料复用	测复用、变更传递、越权与误报；暂不承诺法域结论或平台自动互认
交易验证	制作、发行及相关权利方按实际合同参与	核对协议、实际用量、账单与差错更正	测许可条件覆盖、账单复算及纠错；不决定未经约定的收益分配或赔偿

7.2 第一阶段怎样交付最低可行治理？

第一阶段用既有工具形成一个可重建的项目链路。查询甲公司的海外音轨时，应找到具体素材、许可范围和现有缺项；处理桥段投诉时，应找到双方表达及相关创作与处置材料。若只能找到整剧证书或一句“已授权”，说明关键联系仍未建立。

制作方牵头协调最低记录、权利清单、版本差异、标识核验及通知申诉材料，工具和平台联系人协助调取。验收看实际任务能否完成，而不只看填表率。若音轨找不到许可、投诉定位不到版本，或补录不能说明何时形成，就应列为未完成任务并继续补正；不能用材料数量替代链路是否可用。

7.3 第二阶段怎样检验跨主体协同？

第二阶段检验材料在不同主体之间能否被接收和复用。甲公司替换声音后，发行方和平台应知道哪些条件改变、哪些原核验仍可引用；报告更新后，应能通知实际依赖者。尚未接入接口时可测试人工接收和受控导出，但须如实记录方式。

相似检索采用有合法使用基础的样本，分别包含真实复用、通用桥段、合法许可和变形内容，评价候选发现、误报漏报和人工复核负担。跨境材料测试则固定目标市场、平台及规则版本。结果同时决定是否继续扩大协作范围。

7.4 第三阶段怎样开展交易验证？

在权利范围、计费条件与实际使用明确后，测试许可核对、用量和账单映射、差错更正。甲公司的假设结算只能演示既定公式，实际付款和新增许可由当事人确认。交易试点应检验合同约定能否被准确执行，而不是由技术结果自动决定收益分配。

7.5 怎样判断试点有效，并在失败时纠正或退出？

短期同时衡量材料质量、核验效率、误伤漏检和新增负担；长期再观察合法授权、内容组合、重复交易和参与者收益分布。先固定统计对象和比较方式，分别报告成功、失败与尚未结束的任务，避免把项目难度变化误当作机制成效。例如，“调取更快”应对应同类任务的实际耗时，“材料复用”应确认接收方确实接受了已有材料；如果速度提升伴随漏检增加或维护负担转嫁，就不能直接认定治理有效。

严重越权披露、关键版本无法定位或错误许可状态无法纠正时，应暂停受影响环节，查清原因再测试。退出需交接合法保存的材料、终止相应访问，并保留依法依规必要的争议记录。试点不是为一次展示完成流程，而是为判断机制是否值得持续投入提供证据。

全书结语

本白皮书主张沿“事实连接 → 权利配置 → 合法流通”推进：以事实基础设施连接记录，以权利与许可说明书组织条件，以权利可组合检验具体版本的使用。

本白皮书主张以降低合法生产与流通成本为目标，保留法律判断、主体授权和程序纠错；先从一个项目验证记录和许可链路，再检验跨主体复用及长期交易反馈。这样，可信记录才可能从一次性合规材料转化为持续支持创作、合作和合法流通的共同基础。

参考文献与资料

- [1] 中国互联网络信息中心：第 55 次《中国互联网络发展状况统计报告》发布说明。2025-01-17。引用位置：“内容+体验”段；数据截至 2024-12。访问日期：2026-09-15。
- [2] C2PA. Content Credentials: C2PA Technical Specification, version 2.2. 引用位置：第 1.2、9、13—15 节。访问日期：2026-09-15。
- [3] YouTube Help. How Content ID works. 引用位置：“What does Content ID do?”及“Who uses Content ID?”。访问日期：2026-09-15。
- [4] 国家互联网信息办公室等：《人工智能生成合成内容标识办法》。国信办通字〔2025〕2 号；2025-03-07 印发，2025-03-14 公布，2025-09-01 施行。来源：国家互联网信息办公室网站。引用位置：第 2—6、9—11、14 条。访问日期：2026-09-15。
- [5] 《中华人民共和国民法典》。2020-05-28 通过、公布，2021-01-01 施行。来源：国家互联网信息办公室网站刊载的新华社文本。引用位置：第 992—993、1018—1023、1195—1197 条。访问日期：2026-09-15。
- [6] 《中华人民共和国著作权法》（2020 年修正）。2020-11-11 修正、公布；本次修改自 2021-06-01 起施行。来源：国家版权局网站；全国人大常委会修改决定。引用位置：第 3、10—13、17、19、24、26 条。访问日期：2026-09-15。
- [7] 《中华人民共和国个人信息保护法》。2021-08-20 通过、公布，2021-11-01 施行。来源：国家互联网信息办公室网站刊载的中国人大网文本。引用位置：第 13、19、21、23、28—29、38—39 条。访问日期：2026-09-15。
- [8] 北京互联网法院：（2023）京 0491 民初 11279 号民事判决。2023-11-27。来源：法院官方网站发布的英文判决。引用位置：第 11—15 页智力投入与独创性分析、第 18 页落款。访问日期：2026-09-15。
- [9] 王健：《AI 时代 知识产权司法迎来新挑战》。《民主与法制》周刊，2025 年第 25 期。来源：最高人民法院知识产权法庭网站，2025-07-18 转载。引用位置：“用户侵权，AI 平台需不需要担责？”部分；公开报道，非两案完整判决。访问日期：2026-09-15。
- [10] European Parliament and Council. Regulation (EU) 2024/1689 (Artificial Intelligence Act). 2024-06-13 制定，2024-07-12 公布。来源：EUR-Lex 官方公报及 2026-07-27 整合文本。引用位置：第 50 条第 2、4 款，第 53 条第 1 款（c）、（d）项。访问日期：2026-09-15。
- [11] U.S. Copyright Office. Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability. 2025-01. 引用位置：摘要第 iii 页、正文第 18—27 页及第 41 页结论。访问日期：2026-09-15。
- [12] NIST. FIPS 180-4, Secure Hash Standard. 2015-08. 引用位置：摘要及算法说明。访问日期：2026-09-15。
- [13] 最高人民法院：《关于依法审理涉人工智能纠纷案件的意见》。法发〔2026〕10 号；2026-09-07 发布。来源：最高人民法院网站新闻发布页所载全文。引用位置：第 12、17—18 项。访问日期：2026-09-15。